Una pinzellada a les Polítiques d'Infància a Catalunya

Eloi Mayordomo Martínez

26|09|2017

Universitat de Barcelona

0 Una pinzellada a les Polítiques d'Infància a Catalunya

- Antecedents | Marc legal
- Les Polítiques d'Infància
- La Infància en situació de Risc
- Les professionals d'Ensenyament. Què fer ?

… Però abans …

PERQUÈ LES POLÍTIQUES D'INFÀNCIA?

Quin és el rol dels professionals en les polítiques d'Infància?

1 ANTECEDENTS | MARC LEGAL

- Convenció dels Drets de l'Infant
- Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (2007)
- Llei 14/2010, del 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència (LDOIA)

Antecedents | Marc Legal

Convenció dels Drets de l'Infant (20 novembre 1989)

- El dret d'opinió (art.12)
- La llibertat d'expressió (art. 13)
- La llibertat de pensament, de consciència i de religió (art. 14)
- La llibertat d'associació (art. 15)
- La protecció de la vida privada (art. 16)
- El dret a una informació adequada (art. 17)

Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006)

- Dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social (art. 17).
- Garantir la protecció dels infants, esp. explotació, abandonament, maltractament o crueltat i de pobresa. L'interès superior de l'infant ha d'ésser prioritari (art. 40.3).

ANTECEDENTS | MARC LEGAL

LLEI 12/2007, D'11 D'OCTUBRE, DE SERVEIS SOCIALS (2007)

- Reconeix el dret d'accés en termes genèrics (art.9.2)
- Intervenció en nuclis familiars en situació de risc Art.17
  - g) "*Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors*".
  - n) "*Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables*".
- Garanteix la "prestacions de serveis" (art.21)

LLEI 14/2010, DEL 27 DE MAIG, DELS DRETS I LES OPORTUNITATS EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (LDOIA)

- Promoció
- Prevenció
- L'atenció
- La protecció

PRINCIPIS DE LA LDOIA

- Interès superior de l'infant/adolescent
- Principi inspirador de les actuacions públiques (art. 5.1), decisions adoptades pels progenitors, pels titulars de la tutela o de la guarda i per les autoritats públiques (art. 5.3).
- Infants són el centre de les polítiques públiques
- Dret a la vida en família (del menor i de la família) en una posició més central
- Transversalització de les polítiques d'infància i adolescència
- Coordinació i cooperació institucional

SISTEMA DE PROTECCIÓ DESCENTRALITZAT

La LDOIA configura un sistema descentralitzat d'atenció i protecció pública dels infants i dels adolescents en què també incorpora la ciutadania (Art.100.1) i els professionals (Art.100.3)

LLEI 14/2010, DEL 27 DE MAIG, DELS DRETS I LES OPORTUNITATS EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (LDOIA)

PROMOCIÓ	PREVENCIÓ	ATENCIÓ	PROTECCIÓ
No greu: Pla o programa d'atenció social educativa SS.SS. Bàsics		RISC (Art. 102)	DESEMPARAMENT (Art. 98 i 105 LDOIA)
Greu: Compromís socioeducatiu SS.SS Bàsics + especialitzats			
FAMÍLIA i INFANT			INFANT

Equips de serveis socials bàsics

Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

DRETS SUBJECTIUS
PRESTACIONS GARANTIDES
(Art.15.3 LDOIA)

GOVERN LOCAL (art. 80 i 99 LDOIA)

GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEI 14/2010, DEL 27 DE MAIG, DELS DRETS I LES OPORTUNITATS EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (LDOIA)

COORDINACIÓ ENTRE SERVEIS I ADMINISTRACIONS

Art 24.2 "Les administracions implicades han de col·laborar i actuar coordinadament. Especialment en matèria de protecció dels infants i els adolescents, **els serveis públics estan obligats a facilitar la informació** requerida pel departament competent en matèria de protecció dels infants i adolescents **a fi de valorar quina és la situació de l'Infant**, i a portar a terme les actuacions de col·laboració necessàries per a protegir-los. Les dades que es poden cedir entre les administracions sense consentiment de la persona afectada són les econòmiques, laborals, socials, educatives, de salut, policials i penals dels menors i de llurs progenitors, tutors o guardadors.

DEURE DE COMUNICACIÓ, INTERVENCIÓ I DENÚNCIA

Art 100.3 "Tots els professionals, especialment els professionals de la **salut, dels serveis socials i de l'educació, han d'intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement de la situació de risc o de desemparament en què es troba un infant o adolescent**, d'acord amb els protocols específics i en col·laboració i coordinació amb l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents. Aquesta obligació inclou la de **facilitar la informació i la documentació que calgui per a valorar la situació de l'infant o l'adolescent**"

2 Les Polítiques d'Infància

- La promoció de la Infància
- La prevenció del risc social
- L'atenció a la infància en situació de risc social
- El desemparament

2 Les Polítiques d'Infància

- La promoció de la Infància
- La prevenció del risc social
- L'atenció a la infància en situació de risc social
- El desemparament

Les Polítiques d'Infància

Promoció de la Infància

PROMOCIÓ	PREVENCIÓ	ATENCIÓ	PROTECCIÓ
Difusió drets (art16)			
Consells Locals Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (art.27)			
GNL: Promoció i sensibilització (art. 75)			
Informació, orientació i assessorament (amb o sense tutors) i Defensor Local (art. 17.3 LDOIA i 17b LSS)			
GOVERN LOCAL			GENERALITAT DE CATALUNYA

PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA

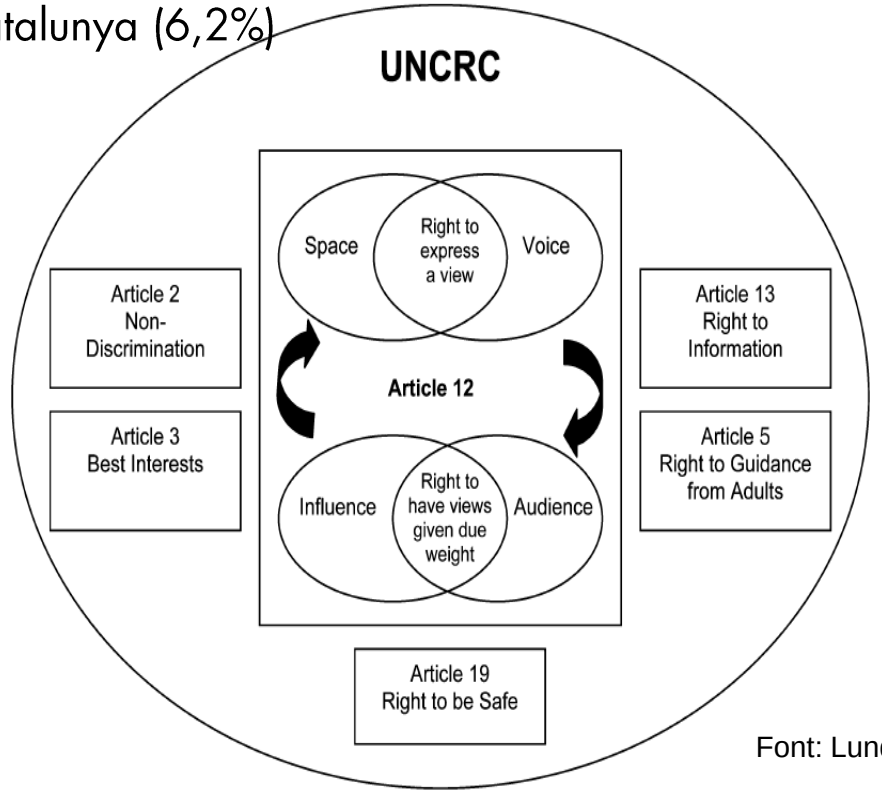
Reconeixement, difusió i sensibilització de drets (16LDOIA)

- 89,2% de l'alumnat 1r ESO d'acord amb que tenen drets
- 41,3% coneixen els drets de la convenció

Defensor del Menor (*Children's Ombudsman)*

La participació infantil i adolescent (Art. 27 i 34 LDOIA i Decret 200/2013)

- 59 municipis de Catalunya (6,2%)



Font: Lundy 2007, 932

2 Les Polítiques d'Infància

- La promoció de la Infància
- La prevenció del risc social
- L'atenció a la infància en situació de risc social
- El desemparament

Les Polítiques d'Infància

Prevenció del risc social

PROMOCIÓ	PREVENCIÓ	ATENCIÓ	PROTECCIÓ
	Prevenció General: maltractament, explotació sexual o laboral, consum de drogues, atenció o guarda negligent (. 74)		
GNL: Promoció i sensibilització (art. 75)	Ablació (art. 76)		
Informació, orientació i assessorament (amb o sense tutors) i Defensor Local (art. 17.3 LDOIA i 17b LSS)			
	Plans d'intervenció social preventius o comunitaris: factors de risc en un territori o un grup de menors (Art. 77.2 i 3)		
	Serveis - recursos preventius, Centres oberts (Art 23.3)		
	Prevenció desprotecció identificació del risc i Programes de suport familiar (Art 78)		
GOVERN LOCAL			GENERALITAT DE CATALUNYA

PREVENCIÓ DEL RISC SOCIAL

Programes d'informació i sensibilització per identificar el maltractament, els efectes de substàncies que puguin generar dependència o conductes de risc; foment del bon tracte als infants i adolescents

- Plans de suport a l'escolarització
- Plans de continuïtat educativa
- Acompanyament a l'escolarització i inserció sociolaboral
- Centres Oberts
- Recolzament familiar (parentalitat positiva, suport financer, ...)

...

2 Les Polítiques d'Infància

- La promoció de la Infància
- La prevenció del risc social
- L'atenció a la infància en situació de risc social
- El desemparament

L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL

PROMOCIÓ	PREVENCIÓ	ATENCIÓ	PROTECCIÓ
		Pla d'Atenció integral als infants i adolescents (Art21) Coordinació diferents nivells intervenció	
Taules Territorials d'infància (art.26) Coordinació, impuls i promoció de les polítiques d'infància en un territori			
		Plans de col·laboració i protocols de protecció davant els maltractaments (Art 83)	
		Sistema d'informació i gestió en infància i adolescència – Expedient únic REGISTRE UNIFICAT DE MALTRACTAMENT INFANTIL (art. 86)	
		Programes de detecció i atenció del maltractament (informació, atenció i assessorament psicològic i jurídic (Art. 94)	
GOVERN LOCAL			GENERALITAT DE CATALUNYA

3 La Infància en situació de Risc

- La identificació i derivació
- La intervenció dels Serveis Socials Bàsics (SSB) i els Equips Atenció Infància i Adolescència (EAIA).
- El contínuum d'atenció.
- La planificació del recursos.

3 La Infància en situació de Risc

- La identificació i derivació
- La intervenció dels Serveis Socials Bàsics (SSB) i els Equips Atenció Infància i Adolescència (EAIA).
- El contínuum d'atenció.
- La planificació del recursos.

LA IDENTIFICACIÓ I DERIVACIÓ

- Model d'atenció i protecció mixt
- Sistema de protecció multinivell i descentralitzat
  - Coordinació entre serveis i administracions
  - Deure de comunicació, intervenció i denúncia
    - vs *Ley de Protección de Datos de Carácter Personal* ?

LA INTERVENCIÓ DELS SSB I ELS EAIA

RECEPCIÓ I ESTUDI PRELIMINAR	INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC	DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL	AVALUACIÓ I TANCAMENT DEL CAS
Quins símptomes detectem? Quines evidències contrastem?	Quines necessitats cal cobrir?	Quins impactes es volen obtenir? Objectiu de intervenció?	Assoliment d'objectius i reducció de la situació de risc?
En quin context (personal, familiar, institucional) s'observen?	Grau de criticitat (risc) de la situació diagnosticada?	Què es prescriu i activació de recursos	

LA INTERVENCIÓ DELS SSB I ELS EAIA

RECEPCIÓ I ESTUDI PRELIMINAR	INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC	DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL	AVALUACIÓ I TANCAMENT DEL CAS
Quins símptomes detectem? Quines evidències contrastem?	Quines necessitats cal cobrir?	Quins impactes es volen obtenir? Objectiu de intervenció?	Assoliment d'objectius i reducció de la situació de risc?
En quin context (personal, familiar, institucional) s'observen?	Grau de criticitat (risc) de la situació diagnosticada?	Què es prescriu i activació de recursos	

- Dificultats en aproximar-se a les realitats dels Infants i/o adolescents i les seves famílies ➔ dificultats en la coordinació entre serveis però també en la intervenció
- Criteris objectius / subjectius

LA INTERVENCIÓ DELS SSB I ELS EAIA

RECEPCIÓ I ESTUDI PRELIMINAR	INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC	DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL	AVALUACIÓ I TANCAMENT DEL CAS
Quins símptomes detectem? Quines evidències contrastem?	Quines necessitats cal cobrir?	Quins impactes es volen obtenir? Objectiu de intervenció?	Assoliment d'objectius i reducció de la situació de risc?
En quin context (personal, familiar, institucional) s'observen?	Grau de criticitat (risc) de la situació diagnosticada?	Què es prescriu i activació de recursos	

- Enfocament de cobertura de necessitats bio-psico-socials
- Criteris objectius / subjectius a l'hora d'avaluar situacions

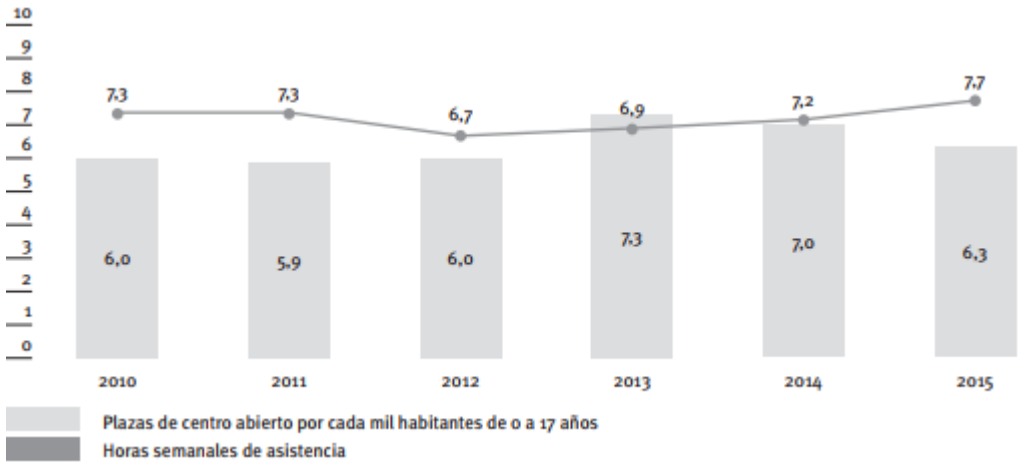
LA INTERVENCIÓ DELS SSB I ELS EAIA

RECEPCIÓ I ESTUDI PRELIMINAR	INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC	DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL	AVALUACIÓ I TANCAMENT DEL CAS
Quins símptomes detectem? Quines evidències contrastem?	Quines necessitats cal cobrir?	Quins impactes es volen obtenir? Objectiu de intervenció?	Assoliment d'objectius i reducció de la situació de risc?
En quin context (personal, familiar, institucional) s'observen?	Grau de criticitat (risc) de la situació diagnosticada?	Què es prescriu i activació de recursos	

- Dificultats per a fer explícita la hipòtesi de treball.
- Metodologia comuna per a l'abordatge socioeducatiu.
- Pla de millora [Risc lleu-moderat] i Compromís Socioeducatiu (COSE) [Alt risc]
- Poca evidència en les intervencions(Recerca bibliogràfica, dades, anàlisi,…)
- Cartera de serveis poc desenvolupada i limitada (accés per part del sistema sanitari ?)

LA INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC

GRÀFIC: Evolució de l'atenció a la infància i adolescència amb la Cartera de Serveis Socials. Catalunya, 2010-2015



- Dret subjectiu (no poden haver llistes d'espera perquè implicaria vulneració de drets)
- D'intervenció socioeducativa a Centre Obert.
- Intervenció en l'individu (a partir de 12 anys) ➔ nou model
- Balanç entre la prestació pública i la concertada.
- Mixtura social en el servei

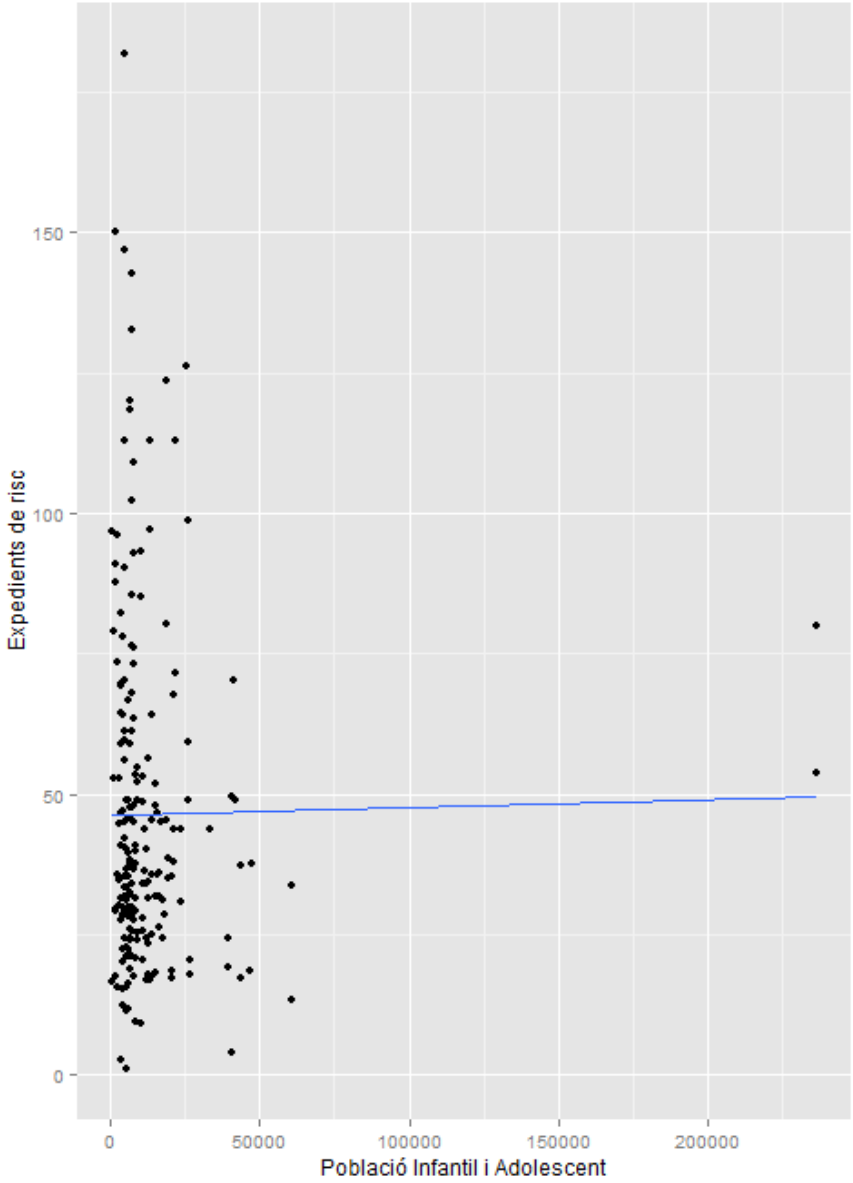
LA INTERVENCIÓ DELS SSB I ELS EAIA

RECEPCIÓ I ESTUDI PRELIMINAR	INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC	DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL	AVALUACIÓ I TANCAMENT DEL CAS
Quins símptomes detectem? Quines evidències contrastem?	Quines necessitats cal cobrir?	Quins impactes es volen obtenir? Objectiu de intervenció?	Assoliment d'objectius i reducció de la situació de risc?
En quin context (personal, familiar, institucional) s'observen?	Grau de criticitat (risc) de la situació diagnosticada?	Què es prescriu i activació de recursos	

- Dificultats per a fer explícita la hipòtesi de treball
- Metodologia comuna per a l'abordatge socioeducatiu.
- Pla de millora [Risc lleu-moderat] i Compromís Socioeducatiu (COSE) [Alt risc]
- Poca evidència en les intervencions(Recerca bibliogràfica, dades, anàlisi,…)
- Cartera de serveis poc desenvolupada i limitada (accés per part del sistema sanitari ?)
- Planificació correlaciona situacions de risc i recursos ?

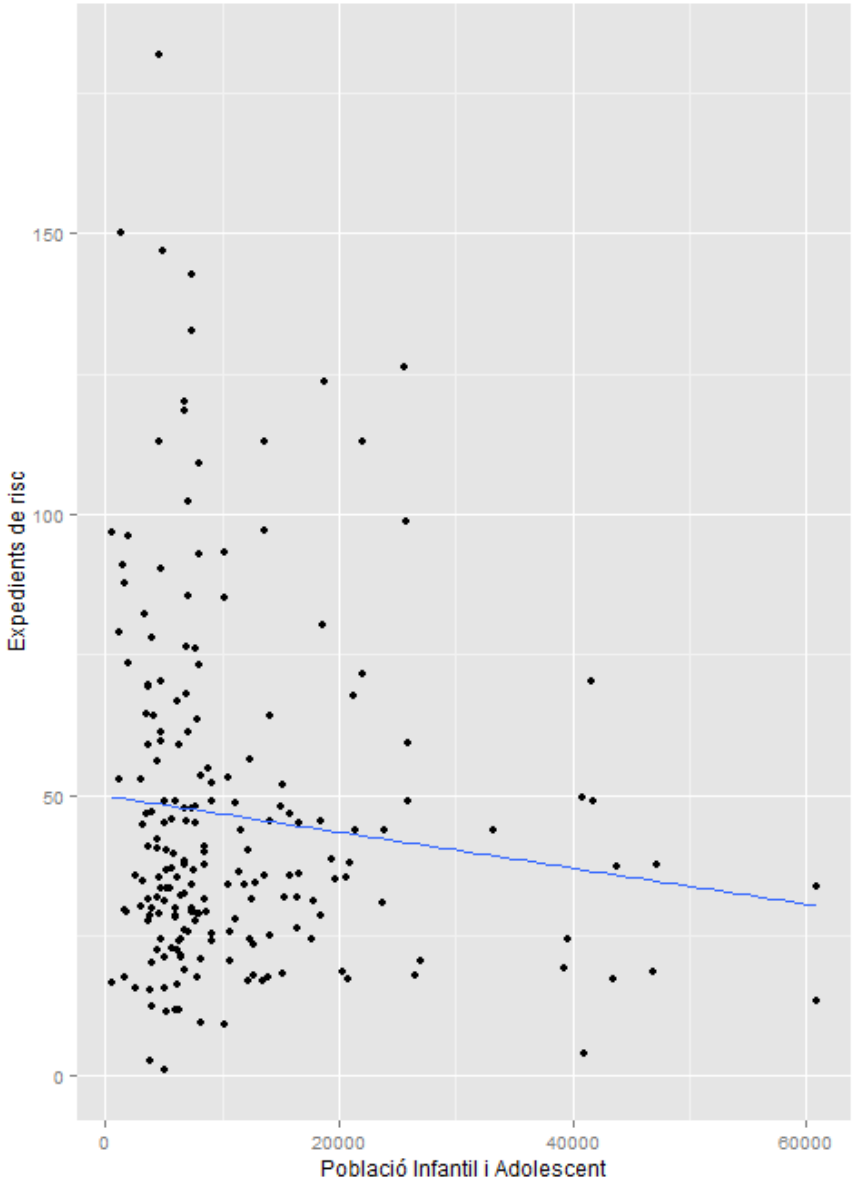
LA INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC

GRÀFIC: Expedients alt risc social (EAIA) i població infantil (àrees bàsiques). Cat. 2012 i 2013



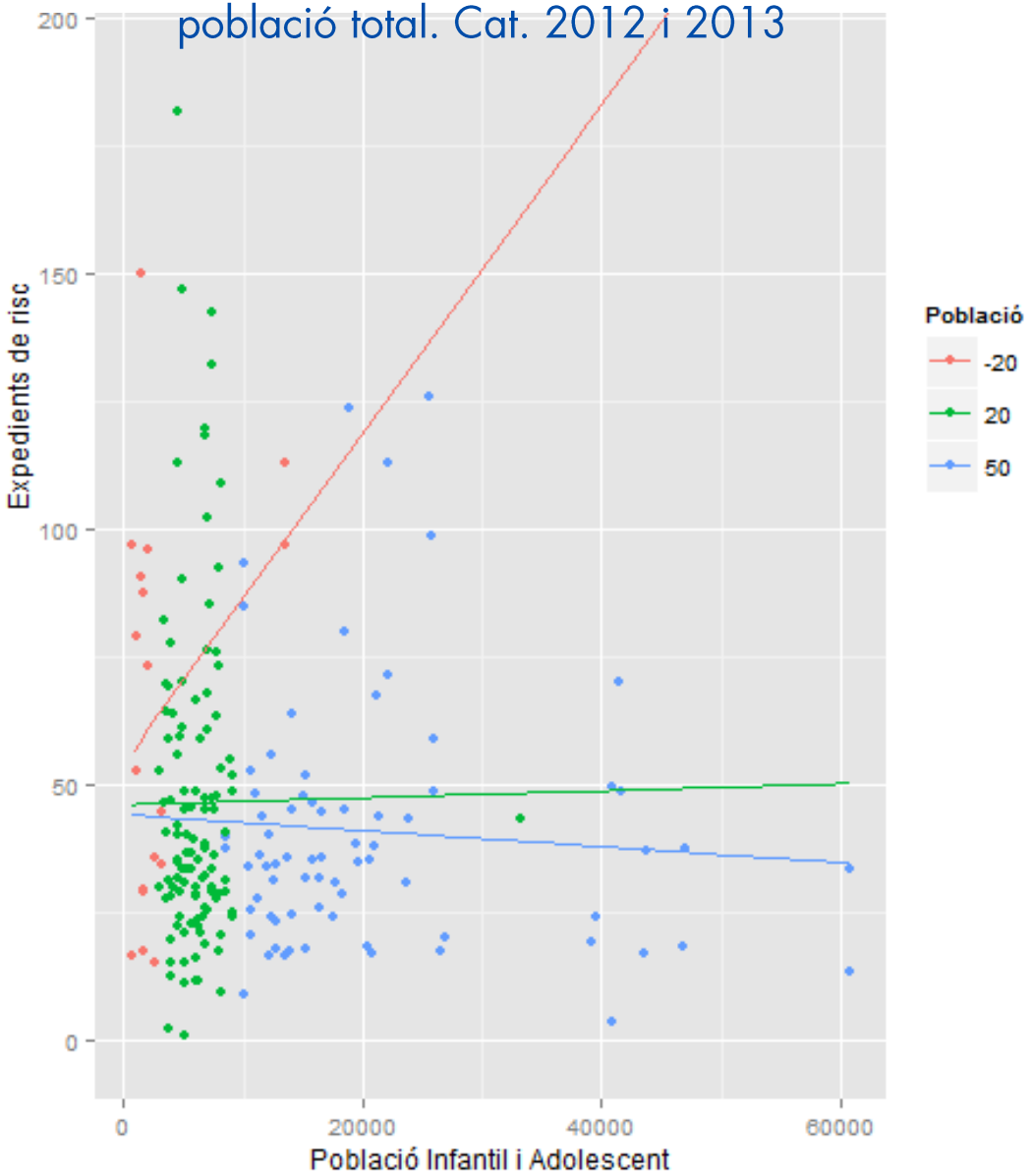
LA INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC

GRÀFIC: Expedients alt risc (EAIA) i pobl. infantil (àrees bàsiques - BCN). Cat. 2012 i 2013



LA INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC

GRÀFIC: Expedients alt risc social (EAIA) i població infantil (àrees bàsiques - BCN) segons població total. Cat. 2012 i 2013



LA INTERVENCIÓ DELS SSB I ELS EAIA

RECEPCIÓ I ESTUDI PRELIMINAR	INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC	DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL	AVALUACIÓ I TANCAMENT DEL CAS
Quins símptomes detectem? Quines evidències contrastem?	Quines necessitats cal cobrir?	Quins impactes es volen obtenir? Objectiu de intervenció?	Assoliment d'objectius i reducció de la situació de risc?
En quin context (personal, familiar, institucional) s'observen?	Grau de criticitat (risc) de la situació diagnosticada?	Què es prescriu i activació de recursos	

- Dificultats en el tancament dels expedients dels serveis socials

  = Dificultats per avaluar si les situacions de risc han disminuït

4 Les Professionals d'Ensenyament
Què fer ?

L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL

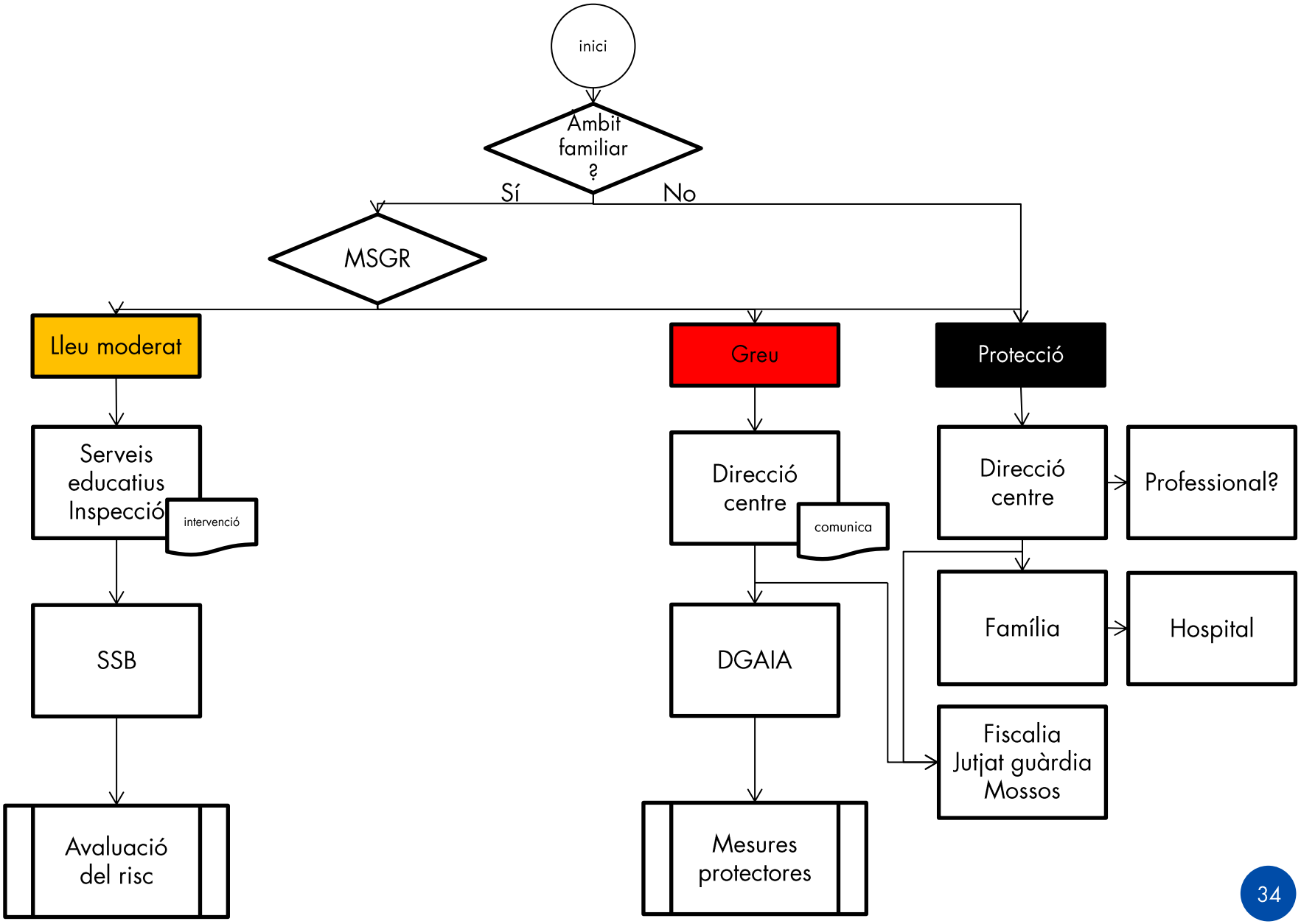
1. Identificar/detectar les situacions de risc social o de maltractament o abús

- Mòdul de suport a la gestió del risc (MSGR) (juliol 2011) https://goo.gl/vDXTfn
- Telèfon Infància respon 116 111

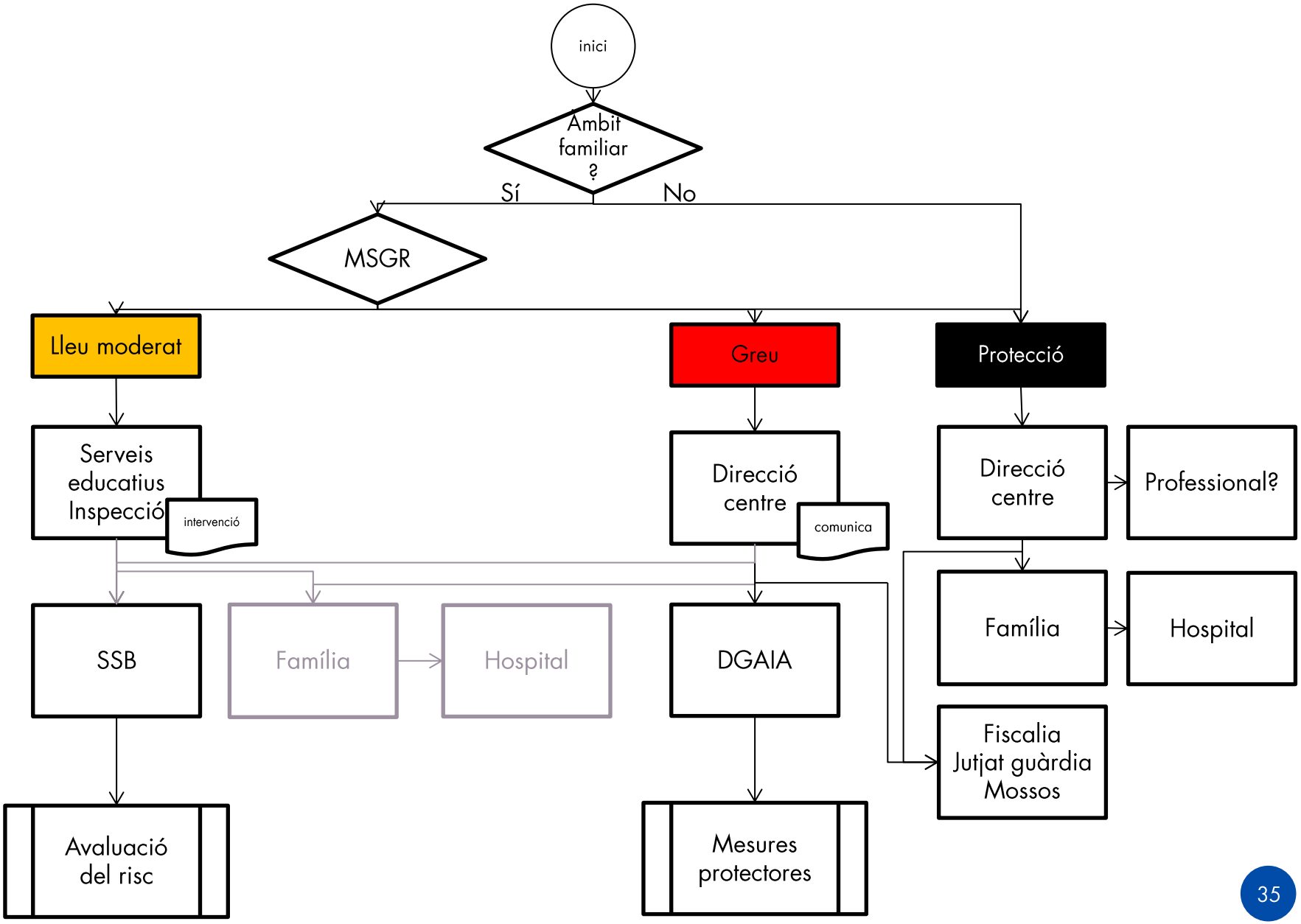
2. L'actuació de les persones professionals d'ensenyament

- Protocol d'actuació de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu https://goo.gl/qTRbjz

LES POLÍTIQUES D'INFÀNCIA (ENSENYAMENT)



LES POLÍTIQUES D'INFÀNCIA (ENSENYAMENT)



PER ACABAR…

- Que passa amb els Infants?
- Què passa amb les tutories?
- Què passa amb les comissions socials?
- Què passa amb les condicions de vida d'aquestes famílies?
- Què passa amb el paper del professional?

1 de cada 5 persones a Catalunya ha patit algun tipus de violència sexual durant la seva infància

20|09|2017

Save the Children (2017) Ojos que no quieren ver. Los abusos sexuales a ninos y niñas en España.

Disponible al web https://goo.gl/GJ3Gt3

➔ Ulls que no volen veure. ANNEX CATALUNYA. Els abusos sexuals a nens i nenes i els errors del sistema.

Disponible al web https://goo.gl/GS1iaU

LA DETECCIÓ DE LA PEDERÀSTIA

Activat 14 vegades el pla escolar antiabusos

El protocol, de juliol del 2016, inclou millores incorporades després del 'cas Maristes'

No tots els assetjaments detectats aquest any han arribat als tribunals

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

El nou protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu, aprovat el juliol del 2016 després del cas d'abusos sexuals als col·legis dels Maristes de Barcelona, s'ha activat un total de 14 vegades des de la seva posada en vigor, ha informat la Conselleria d'Ensenyament. El document de nom tan llarg el va aprovar la Generalitat després que el Síndic de Greuges de Catalunya comminés el Govern a posar-se les piles en matèria d'antiabusos i una vegada es detectessin greus llacunes en el protocol anterior, del 2012.

Ensenyament ha advertit que el fet que s'hagin obert 14 investigacions en escoles per denúncies d'abusos comesos contra alumnes, «no significa que totes hagin acabat als tribunals». La conselleria no aporta més detalls sobre on s'han produït aquests casos, ni sobre qui s'hi ha vist implicat. L'únic que ha transcendit a l'opinió pública, el d'un monitor d'activitats esportives de l'escola d'educació especial Taiga de Barcelona, va demostrar l'efectivitat del protocol, ja que de seguida es va buscar totes les víctimes del presumpte pederasta.

NOVETATS // La principal novetat del document ara en vigor és que introdueix els professors i altres treballadors de centres educatius com a possibles autors de delictes de pederàstia. Fins a aquell moment, els protocols (el primer, del 2006, i el segon, del 2012) no ho contemplaven. Al docent se li atribuïa únicament la missió de detectar i, si arribava el cas, denunciar si un alumne presentava indicis d'haver sigut víctima d'abusos, però no era objecte de vigilància.

Les instruccions dictades per a les escoles que estaven vigents el 2011, quan el professor d'educació física Joaquim Benítez va ser denunciat per un primer alumne i després acomiadat dels Maristes de Sants-les Corts, «estaven pensades perquè els professors detectessin abusos comesos per les famílies, però en cap cas per als casos en què eren els mateixos educadors els que cometien els abusos», admetia el maig del 2016 la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, que va treballar amb Ensenyament en la reforma del document.

Per això, entre altres coses, quan Benítez va marxar del col·legi dels Maristes, ningú es va preocupar per esbrinar si hi havia altres víctimes entre els alumnes del centre. Després que aquest diari destapés el cas i obtingués la confessió del pederasta, quatre dels exalumnes van presentar una denúncia contra el professor. En el cas del Taiga, el nou protocol es va activar immediatament i va permetre detectar de seguida que almenys tres menors més podien haver patit abusos. ≡

El Periódico 22|09|2017 https://goo.gl/GJ3Gt3

BIBLIOGRAFIA

- Blasco, J. (2016). De l'escola bressol a les polítiques per a la petita infància. Fundació Jaume Bofill. Disponible al web http://www.fbofill.cat/sites/default/files/Documentreball_petitainfancia_290916.pdf

- Lundy, L. (2007). 'Voice' is not enough: conceptualizing Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927-942. https://doi.org/10.1080/01411920701657033

- Mayordomo Martínez, Eloi & Millan Cañamares, Xavier (2017) Cinc (o sis) raons per invertir en la Infància i no seguir perdent el temps. Disponible a http://lleiengel.cat/raons-invertir-infancia/

- Novella, A. M., & Llena, A. (Eds.). (2016). Infància i participació política: recull d'experiències de consells d'infants i/o adolescents a Catalunya.

- Rajmil, L., Medina-Bustos, A., Sanmamed, M.-J. F. de, & Mompart-Penina, A. (2013). Impact of the economic crisis on children's health in Catalonia: a before–after approach. BMJ Open, 3(8), e003286. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003286

- Síndic de Greuges de Catalunya. (2013). Informe sobre la malnutrició infantil a Catalunya. Disponible al web http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3506/Informe%20malnutricio%20infantil%20catala.pdf

El Vostre Torn!

Per qualsevol qüestió:

Eloi Mayordomo Martínez
eloimm@yahoo.com

Universitat de Barcelona